臺灣臺北地方法院公告（稿）

發文日期：中華民國115年10月14日
發文字號：北院信114司執未字第165153號

主旨：公告以現場投標方法拍賣本院114年度司執字第165153號給付票款強制執行事件，債務人楊瑞絲所有如附表不動產第1次拍賣有關事項。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、保證金：應以現金或經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票繳交本院出納室，並將收據併附於投標書；或以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票放進投標保證金封存袋內，將封口密封，不必向本院出納室繳納。投標書暨保證金封存袋，向本院服務處洽領，並應依投標書所記載之注意事項填載。如果得標，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回或由本院通知領回。

三、閱覽查封筆錄日期及處所：自公告之日起至拍賣期日前1日，每日辦公時間內在本院聯合服務中心。

四、投標日、時及場所：115年11月12日上午9時30分，將投標書連同保證金封存袋，投入本院民事執行處投標室標匭內。

五、開標日、時及場所：115年11月12日上午10時整在本院民事執行處投標室當眾開標。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看拍賣不動產現況。

七、拍定人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額，且標價最高者為得標人。如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加之金額最高者為得標人；無人增加價額者，以抽籤決定得標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定後，另行通知外，得標人應於得標後7日內繳足全部價金。逾期不繳，得將不動產再拍賣，再拍賣所得之價金，如果低於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償差額之責任。如由數人共同買受，其中一人逾期未繳足價金，即應再拍賣，原拍定人應連帶賠償再拍賣之差額。

十、其他公告事項

（一）不動產如合併拍賣時，應分別出價，並均應達到底價，以總價最高者為得標。

（二）拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

（三）依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

（四）投標人應提出國民身分證或相類之身分證明文件，如委託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任狀。

（五）投標人如係外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司，應於投標時提出主管機關核准購買本件不動產之證明文件。

（六）拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，所繳保 證金無息退還。

（七）拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院

不代為處理。

（八）依農業發展條例第33規定，私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

（九）拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：https://sgw.epa.gov.tw/public/)之「列管場址查詢」查閱。

十一、本公告未盡事項，請參閱臺灣臺北地方法院民事執行處不動產投標參考要點、投標書背面記載事項及一般公告事項。

十二、本件所定拍賣期日，如經政府宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

民 事 執 行 處

司法事務官　莊以馨　　決行

附表：

114年司執字165153號 財產所有人：楊瑞絲								
編號	土　　地　　坐　　落					面　積	權　利 範　圍	最低拍賣價格 (新臺幣元)
	縣　市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	新北市	新店區	寶元		555	220.96	萬分之462	6,360,000元
	備考							
2	新北市	新店區	寶元		556	334.37	萬分之462	9,620,000元
	備考							

編號	建號	基　地　坐　落	建築式	建物面積（平方公尺）		權利範圍	最低拍賣價格

		---------- 建物門牌	樣主要建築材料及房屋層數	樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途		(新臺幣元)
1	844	新北市新店區寶元段555地號 ---------- 中興路三段218號5樓	5層樓鋼筋混凝土造	5層: 95.73 合計: 95.73	陽台10.05	全部	5,320,000元
	備考						
2	4126	新北市新店區寶元段555地號 ---------- 中興路三段218號5樓暨頂層增建部分	5層樓鋼筋混凝土造	5層: 18.05 頂層: 74.77 合計: 92.82		全部	1,190,000元
	備考						
點交情形		點交否: 不點交					
使用情形		一、本院至拍賣標的查封時，由第三人應門，並稱係基於使用借貸關係居住使用，債務人並未居住此處。經檢視陽台旁之小房間與陽台相通，部分為增建，僅能由陽台出入該房間；五樓頂為頂樓加蓋，共有兩間房間，現係第三人居住，水電係連接五樓，且五、五樓頂間無內梯連接，僅能透過外梯上頂樓增建。本件建物及增建部分均由第三人占有使用中，故拍定後不點交。 二、依新北市新店地政事務所114年9月26日新北店地登字第1146113709號函，本件拍賣土地555地號、556地號為同段844建號建物之建築基地，需併同移轉。土地使用分區為第四種住宅區。 三、4126建號建物係844建號之增建物，因未辦理建築物所有權第一次登記，拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記；另依新北市政府違章建築拆除大隊115年2月4日新北拆認二字第1152204392號函覆，如經核屬違章建築者，爰依建築法、違章建築處理辦法及本市違章建築處理原則等建管法令予以處理，拍定人應自行負擔被拆除危險，不得異議，請應買人注意。面積以新北市新店地政事務所115年1月26日新北店地登字第1156021411號函檢送之建物測量成果圖為準，當事人及拍定人均不得以面積不符請求增減價金。						
備註		一、上開不動產4宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：22,490,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：4,500,000元。 四、抵押權拍定後均塗銷。					

函稿代碼：5.14.2 拍賣公告（第1次拍賣）（現場投標）（強81）
股　　別：未股
擬　　判：擬　　判